

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/496

הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – חופש הפולחן), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז–1967¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי "המקודשים להם" יבוא "בחופש פולחנם במקומות אלה".
2. תיקון סעיף 2 בסעיף 2(ב) לחוק העיקרי, אחרי "המקודשים להם" יבוא "בחופש פולחנם במקומות אלה".

דברי הסבר

חופש הפולחן וחופש הגישה של כל בני הדתות למקומות הקדושים הוא זכות יסוד בסיסית במדינה דמוקרטית הנגזרת מחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. מקרים רבים הובאו לדיון בפני בית המשפט העליון בשיבתו כבית דין הגבוה לצדק. כמעט בכל המקרים אמר בית המשפט את דברו נחרצות בעניין כי לכל אדם יש את הזכות להתייחד עם בוראו בכל מקום ובכל עת. זהו חלק מחופש הפולחן הדתי, חלק מחופש הביטוי.

במקרים מסוימים ציין בית המשפט את קיומה של לקונה בחוק הנוכחי, אשר אינו מגן במפורש על חופש הפולחן ומסתפק בהבטחת חופש הגישה. לעיתים יוצר חסרון זה בעייתיות והגיע העת לתקן את החוק, כדי שפרשנותו תהיה מקיפה יותר ומתאימה לעקרונות שיטת המשטר המתקדמים בישראל. לפיכך מוצע, להוסיף לחוק השמירה על המקומות הקדושים את חופש הפולחן לכל בני הדתות יחד עם חופש הגישה הקבוע בו, כך שגם זכות יסוד זו תהיה מוגדרת בחוק ותביא לחופש פולחן בכל מקום ולכל אדם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת גלית דיסטל אטבריאן ובצלאל סמוטריץ' (פ/24/2207).

הצעת החוק זהה לפ/24/2207 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 75.